

sist# Lezione — Modulo D1: Concetti Giuridici di Base **Corso:** Diritto dell'Informatica T **Materiale:** 01_DirInfo_2026_ConcettiBase_DEF.pdf (Prof. Claudia Cevenini, a.a. 2025/2026) **Normative di riferimento:** Costituzione italiana; Trattati UE; c.c. artt. 1321 ss., 2043, 1389, Libro III, Libro IV Titolo III; c.p.; c.p.c.; c.p.p.

Obiettivo

Saper spiegare le fondamenta dell'ordinamento giuridico italiano — fonti del diritto e loro gerarchia, interpretazione della legge, la sentenza e i gradi di giudizio, l'efficacia della legge nel tempo, i concetti di persona, capacità, diritti reali, obbligazioni, contratto (con requisiti, nullità e annullabilità) e responsabilità — usando le definizioni e le classificazioni della professoressa.

Quadro Normativo

Fonte	Estremi	Contenuto rilevante
Trattati UE	—	Fonti sovraordinate alla Costituzione in materia comunitaria
Costituzione	1948	Legge fondamentale rigida; iter revisione speciale (artt. 138-139)
Codice civile	R.D. 262/1942	Contratto (artt. 1321 ss.), fatto illecito (art. 2043), contratto del minore (art. 1389), proprietà (Libro III), singoli contratti (Libro IV, Titolo III)
Codice penale	R.D. 1398/1930	Norma penale: no retroattività, no analogia

Concetti Chiave

1. Che cos'è il diritto

Il diritto è un **sistema di regole** (norme) finalizzato a **disciplinare il vivere sociale** e a **risolvere i conflitti** che sorgono tra i consociati. [fonte: PDF]

Tre termini fondamentali: - **Norma giuridica** = l'unità elementare dell'ordinamento. È un **comando (o precetto) generale ed astratto**: generale perché si rivolge a tutti (non a un singolo), astratto perché si riferisce a situazioni-tipo (non a un fatto concreto). Strutturalmente si compone di **articoli** suddivisi in **commi**. [fonte: PDF] - **Istituto giuridico** = un insieme di norme **coordinate** per la disciplina di una **funzione unitaria** (es. il contratto, la proprietà, il matrimonio). [fonte: PDF] - **Ordinamento giuridico** = l'**insieme di tutte le norme** vigenti in un dato Stato o comunità. [fonte: PDF]

2. Le fonti del diritto e la loro gerarchia

Le fonti del diritto sono gli **atti o fatti** dai quali traggono origine le norme giuridiche. L'ordinamento italiano le dispone in ordine gerarchico: una fonte di rango inferiore non può derogare a una fonte

di rango superiore. [fonte: PDF]

Gerarchia (dall'alto al basso):

1. **Fonti comunitarie** (Trattati UE, Regolamenti UE, Direttive UE)
2. **Costituzione** e leggi costituzionali
3. **Leggi ordinarie** (e atti aventi forza di legge: D.L. e D.Lgs.)
4. **Leggi regionali**
5. **Regolamenti** (del governo, dei ministeri, degli enti locali)
6. **Usi e consuetudini**

[fonte: PDF]

Fonti comunitarie

- **Regolamenti UE:** sono **direttamente applicabili** negli Stati membri senza necessità di recepimento. [fonte: PDF]
- **Direttive UE:** **dettano obiettivi** che gli Stati membri devono raggiungere; ciascuno Stato li recepisce con propri atti normativi interni. [fonte: PDF]

La Costituzione È la **legge fondamentale** dello Stato. È una costituzione **rigida**: non può essere modificata con legge ordinaria, ma richiede un **iter di revisione costituzionale speciale** (approvazione con maggioranza qualificata in due successive deliberazioni delle Camere, con possibilità di referendum confermativo). [fonte: PDF]

Le leggi ordinarie Sono approvate dal Parlamento secondo un **iter in quattro fasi**: [fonte: PDF] 1. **Iniziativa** legislativa (governo, parlamentari, cittadini, regioni, ecc.) 2. **Approvazione bicamerale identica** (Camera e Senato devono approvare lo stesso testo) 3. **Promulgazione** da parte del Presidente della Repubblica 4. **Pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale (G.U.)

Atti aventi forza di legge Sono atti del **Governo** con forza equivalente alla legge ordinaria: [fonte: PDF]

- **Decreto Legge (D.L.):** adottato dal Governo in casi di **straordinaria necessità e urgenza**. Entra in vigore immediatamente, ma deve essere **convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni**. Se non convertito, perde efficacia **retroattivamente** (come se non fosse mai esistito). [fonte: PDF]
- **Decreto Legislativo (D.Lgs.):** il Governo lo adotta su **delega del Parlamento** (legge delega), che fissa oggetto, principi e criteri direttivi. [fonte: PDF]

La riserva di legge Alcune materie possono essere disciplinate **solo** (o principalmente) dalla legge: [fonte: PDF] - **Riserva assoluta:** solo la legge può disciplinare quella materia (es. materia penale). - **Riserva relativa:** la legge fissa le linee fondamentali, i dettagli possono essere affidati a regolamenti.

I regolamenti Atti normativi di rango secondario (governo, ministeri, enti locali). Non possono essere contrari alla legge. Si distinguono in: [fonte: PDF] - **Regolamenti di esecuzione:** danno attuazione a norme di legge già esistenti. - **Regolamenti indipendenti:** disciplinano materie non già regolate dalla legge.

Gli usi e le consuetudini Sono **fonti non scritte**, collocate al gradino più basso della gerarchia. Si formano attraverso la **ripetizione uniforme e costante nel tempo** di un comportamento, accompagnata dalla **convinzione di obbligatorietà** (opinio iuris ac necessitatis). Sono diversi dalla **prassi**: la prassi è una semplice abitudine diffusa, priva della convinzione di obbligatorietà giuridica. [fonte: PDF]

3. Efficacia della legge nel tempo

- La legge entra in **vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione in G.U.** (vacatio legis), salvo che la legge stessa indichi una data diversa. [fonte: PDF]
 - **L'ignoranza della legge non scusa**: una volta in vigore, la legge si presume conosciuta da tutti. [fonte: PDF]
 - **Irretroattività**: la legge **non ha effetto retroattivo**, salvo diversa disposizione. Per le **norme penali** il divieto di retroattività è **assoluto** (principio costituzionale: art. 25 Cost.). [fonte: PDF]
 - **Abrogazione**: la legge cessa di produrre effetti per abrogazione. Può essere:
 - **Espressa**: una nuova legge dichiara espressamente abrogata la precedente.
 - **Tacita**: la nuova legge è incompatibile con la precedente (la regola nuova prevale su quella vecchia). [fonte: PDF]
-

4. Interpretazione della legge

Interpretare una legge significa determinarne il **significato** al fine di applicarla al caso concreto. I metodi principali sono: [fonte: PDF]

- **Interpretazione letterale**: si attiene al **significato letterale delle parole** usate dal legislatore.
- **Interpretazione teleologica** (o logica): ricerca la **ratio legis**, cioè lo scopo e l'intenzione del legislatore. Può essere:
 - *Estensiva*: si applica la norma a casi non espressamente menzionati ma riconducibili allo stesso scopo.
 - *Restrittiva*: si limita l'ambito di applicazione della norma rispetto al suo tenore letterale.
- **Analogia**: si applica a un caso non previsto la norma dettata per **casi simili o analoghi**. È **vietata** per le norme penali e per le norme eccezionali. [fonte: PDF]
- **Interpretazione secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico**: quando non vi sono né norme specifiche né norme analoghe, si ricorre a principi **non scritti** ricavabili per **induzione** dall'insieme dell'ordinamento (es. libera circolazione della ricchezza, conservazione del contratto, protezione del contraente più debole). [fonte: PDF]

Interpretazione giudiziale Quando il **giudice** decide una controversia, deve necessariamente **interpretare** le norme su cui fonda la decisione. Tale interpretazione è **vincolante solo per la specifica controversia** in esame: non vincola gli altri giudici né i cittadini. Può tuttavia costituire un **riferimento importante**, provenendo da un organo autorevole e competente. [fonte: PDF]

Interpretazione dottrinale È l'interpretazione data alle norme dagli **studiosi del diritto** (giuristi), espressa in trattati, commentari, manuali, articoli. **Non è formalmente vincolante**. [fonte:

5. La sentenza e i gradi di giudizio

La sentenza è la **decisione del giudice** chiamato a pronunciarsi su una controversia. È emessa **interpretando e applicando le norme** (il giudice deve motivare la decisione, spiegando quali norme ha applicato e come le ha interpretate). Si tratta di un **comando individuale** (rivolto alle parti in causa, non a tutti) e **concreto** (relativo a una determinata controversia). [fonte: PDF]

Valore del precedente giudiziario: in Italia (paese di *civil law*) l'interpretazione di una norma data dal giudice vale **solo per il caso concreto** deciso con quella sentenza. Un giudice non è obbligato a conformarsi all'interpretazione già data da altri giudici. Questo distingue il sistema italiano dal *common law* (diritto anglosassone), dove vige il principio del **precedente giudiziario vincolante**. Se più giudici danno un'interpretazione uniforme di una norma, è plausibile che in futuro altri la seguano, ma non è un obbligo. [fonte: PDF]

I gradi di giudizio: [fonte: PDF]

Grado	Organo (esempi)	Funzione
Primo grado	Giudice di Pace, Tribunale	Esamina la causa nel merito per la prima volta (competenza per materia, territorio, valore)
Secondo grado	Corte d'Appello	Riesamina la stessa causa per la seconda volta
Giudizio di legittimità	Corte di Cassazione	Controlla la legalità dei precedenti gradi, senza riesaminare il merito

6. Criteri di applicazione della legge nello spazio

- **Legge nazionale:** si applica il diritto italiano o straniero a seconda che si regolino rapporti tra cittadini italiani o stranieri. Nei rapporti misti, a ciascuno si applica la propria legge nazionale (es. stato e capacità delle persone, rapporti di famiglia). [fonte: PDF]
- **Legge del luogo:** si applica la legge del luogo in cui si trovano i beni (es. diritti su beni mobili o immobili). [fonte: PDF]

7. Persone fisiche e giuridiche

Persona = soggetto di diritto, centro di imputazione di rapporti giuridici (titolare di diritti e di doveri). [fonte: PDF]

- **Persona fisica** = singolo individuo. [fonte: PDF]
- **Persona giuridica** = organizzazione collettiva che compie atti giuridici mediante i propri organi (es. S.r.l., S.p.A.). [fonte: PDF]

Capacità giuridica: attitudine ad **essere titolari** di diritti e di doveri. Si acquista alla **nascita** e dura fino alla **morte**. (*Es.: il bambino appena nato ha diritto alla successione, cioè può ereditare.*) [fonte: PDF]

Capacità di agire: attitudine a **compiere atti giuridici** con i quali acquistare diritti o assumere doveri. Si acquista con la **maggiore età**. I minori acquistano diritti e assumono doveri per il tramite dei propri **legali rappresentanti** (genitori o tutore). (*Es.: il bambino che acquista un quaderno è un incapace legale ma ha la naturale capacità di intendere e di volere; giuridicamente contrae in nome altrui — art. 1389 c.c.*) [fonte: PDF]

8. Diritti reali e obbligazioni

Diritti reali Si tratta di **diritti sulle cose**: sono **facoltà** che il titolare può esercitare sulle cose. Sono diritti **assoluti** (spettano nei confronti di tutti i soggetti). (*Es.: proprietà, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù — c.c., Libro III “della proprietà”.*) [fonte: PDF]

Obbligazioni Le obbligazioni sono **diritti a una prestazione personale** (es. dare o non dare, fare, consegnare). Hanno **difesa relativa**: valgono solo nei confronti dell’obbligato (diritti reali assoluti). [fonte: PDF]

Struttura dell’obbligazione: - Soggetto attivo = **creditore** - Soggetto passivo = **debitore** - Oggetto = **prestazione** (suscettibile di valutazione economica)

Fonti delle obbligazioni: [fonte: PDF] - **Contratto** (c.c. art. 1321 ss.): fonte volontaria; autonomia contrattuale. - **Fatto illecito** (c.c. art. 2043): ogni fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga al risarcimento del danno.

9. Il contratto

Il **contratto** è l’**accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere** tra loro un **rapporto giuridico patrimoniale** (c.c. art. 1321 ss.). È la principale fonte volontaria di obbligazioni, espressione della **libertà o autonomia contrattuale**. [fonte: PDF]

Requisiti del contratto (art. 1325 c.c.)

Requisito	Descrizione
Accordo delle parti	Il contratto si considera concluso quando il proponente riceve notizia dell’accettazione.
Causa	Funzione economico-sociale del contratto (<i>es. vendita: scambio di una cosa con un prezzo</i>).
Oggetto	Diritto che il contratto trasferisce (o prestazione che la parte si obbliga a eseguire). Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Forma	Solo se prevista dalla legge a pena di nullità (<i>es. compravendita di beni immobili</i>). In genere vige il principio della libertà delle forme .

[fonte: PDF]

Contratti tipici e atipici

- **Contratti tipici:** hanno una **causa ‘tipica’**, ossia sono **previsti e regolati dalla legge** (c.c., Libro IV, Titolo III “dei singoli contratti”). *Es.: vendita, permuta, somministrazione, locazione, affitto, appalto, trasporto, mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, comodato, mutuo.* [fonte: PDF]
- **Contratti atipici:** **non** hanno una causa tipica. Di volta in volta occorre accertare la ricorrenza di una **funzione economico-sociale** che giustifichi il contratto. *Es.: contratto di licenza software.* [fonte: PDF]

Nullità del contratto Il contratto è **nullo** quando: [fonte: PDF] - è contrario a norme imperative, - manca un requisito essenziale, - la causa o i motivi sono illeciti, - l’oggetto non ha i requisiti previsti, - nei casi stabiliti dalla legge.

La nullità: può essere **fatta valere da chiunque**; può essere **rilevata d’ufficio dal giudice**; **non si prescrive**. [fonte: PDF]

Annulabilità del contratto Il contratto è **annullabile** quando: [fonte: PDF] - una parte era **incapace di contrattare**, oppure - il consenso è stato ottenuto per **errore**, con **violenza** o con **dolo**.

L’annullamento può essere chiesto **solo dalla parte nel cui interesse è previsto**. L’azione si **prescrive in 5 anni**. [fonte: PDF]

10. La responsabilità

Responsabilità contrattuale: deriva da un **contratto**. Sorge quando sono violate una o più clausole del contratto. (*Es.: un ingegnere non consegna il software alla scadenza pattuita e deve pagare una penale.*) [fonte: PDF]

Responsabilità extracontrattuale: deriva da un **fatto illecito** (si causa un danno ingiusto con un comportamento doloso o colposo). (*Es.: si rompe un oggetto altrui per distrazione.*) [fonte: PDF]

Responsabilità indiretta: responsabilità per un danno causato da **altro soggetto**. (*Es.: responsabilità del datore di lavoro per il danno cagionato da un dipendente; del genitore per i fatti illeciti commessi dai figli minori; sorveglianza di incapaci.*) [fonte: PDF]

Responsabilità oggettiva: si risponde di un fatto **anche senza dolo e senza colpa**, per il solo **rapporto di causalità** tra attività e danno. Ci si libera con la **prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno**. (*Es.: esercizio di attività pericolose, animali in custodia, rovina di edificio, circolazione di veicoli.*) [fonte: PDF]

11. Gli ambiti del diritto

Il diritto si divide in tre ambiti fondamentali: **Civile, Penale, Amministrativo**. Ciascun ambito comprende discipline di settore specifiche, in relazione agli interessi da tutelare. **Il Diritto dell'informatica è una materia trasversale che riguarda diversi ambiti.** [fonte: PDF]

12. Abbreviazioni essenziali (dal PDF)

Abbreviazione	Significato
art.	articolo
c.	comma
c.c.	codice civile
c.p.	codice penale
c.p.c.	codice di procedura civile
c.p.p.	codice di procedura penale
D.L.	decreto legge
D.Lgs.	decreto legislativo
D.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
G.U.C.E.	Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
L.	legge
Reg.	regolamento
T.U.	testo unico

Riferimenti Normativi

Articolo / Norma	Contenuto (come descritto nel PDF)	Rilevanza per il corso
Cost. art. 25	Irretroattività assoluta della norma penale	Limite alla retroattività legislativa
c.c. art. 1321 ss.	Definizione di contratto; autonomia contrattuale	Istituto cardine del diritto civile
c.c. art. 1325	Requisiti del contratto (accordo, causa, oggetto, forma)	Validità del contratto
c.c. art. 1389	Contratto concluso dal minore tramite legale rappresentante	Capacità di agire
c.c. art. 2043	Fatto illecito — obbligo di risarcimento del danno ingiusto	Responsabilità extracontrattuale
c.c. Libro III	Della proprietà (diritti reali)	Diritti assoluti sulle cose
c.c. Libro IV Titolo III	Dei singoli contratti (contratti tipici)	Disciplina dei contratti nominati

Casi e Scenari

La professoressa usa i seguenti esempi nelle slide:

- **Norma generale e astratta vs sentenza individuale e concreta:** la legge dice “chiunque ruba è punito” (generale e astratta); la sentenza dice “Tizio è condannato a 2 anni” (individuale e concreta). [fonte: PDF]
- **Decreto Legge non convertito:** il Governo emana un D.L. per fronteggiare un'emergenza; se il Parlamento non lo converte entro 60 giorni, perde efficacia retroattivamente, come se non fosse mai esistito. [fonte: PDF]
- **Capacità giuridica alla nascita:** il bambino appena nato ha diritto alla successione (può ereditare) pur non avendo ancora capacità di agire. [fonte: PDF]
- **Capacità di agire del minore:** il bambino che acquista un quaderno è incapace legale, ma ha capacità naturale di intendere e volere; giuridicamente contrae in nome altrui tramite il legale rappresentante (art. 1389 c.c.). [fonte: PDF]
- **Contratto tipico vs atipico:** la vendita è tipica (disciplinata dal c.c.); il contratto di licenza software è atipico (non previsto espressamente dalla legge). [fonte: PDF]
- **Responsabilità contrattuale:** un ingegnere non consegna il software alla scadenza pattuita e deve pagare una penale. [fonte: PDF]
- **Responsabilità extracontrattuale:** si rompe un oggetto altrui per distrazione. [fonte: PDF]
- **Responsabilità oggettiva:** chi esercita attività pericolose risponde del danno causato anche senza dolo o colpa. [fonte: PDF]
- **civil law vs common law:** in Italia un giudice non è vincolato dai precedenti di altri giudici; nel diritto anglosassone (common law) vale invece il principio dello stare decisis (precedente vincolante). [fonte: PDF]

Domande di Autoverifica

(Del tipo che potrebbe fare la professoressa all'esame)

1. Che cosa si intende per “norma giuridica”? In che cosa si distingue dalla sentenza, e per quale motivo la sentenza non può essere considerata una norma?
2. Descrivere la gerarchia delle fonti del diritto nell'ordinamento italiano, indicando in quale posizione si collocano i Regolamenti UE e le Direttive UE, e spiegando la differenza tra i due.
3. Che differenza c'è tra Decreto Legge e Decreto Legislativo? Quali sono le conseguenze della mancata conversione di un D.L. da parte del Parlamento?
4. Illustrare i requisiti essenziali del contratto ai sensi dell'art. 1325 c.c. e spiegare in che cosa differisce la nullità dall'annullabilità.
5. Quali sono le quattro tipologie di responsabilità civile descritte nel PDF? Per ciascuna indicare la fonte del danno e un esempio concreto usato dalla professoressa.

Riepilogo

- Le **fonti del diritto** sono disposte in gerarchia (fonti comunitarie > Costituzione > leggi ordinarie > regolamenti > usi): una fonte inferiore non può derogare a una superiore; i Regolamenti UE si applicano direttamente, le Direttive richiedono recepimento. [fonte: PDF]
- La **sentenza** è un comando individuale e concreto, vincolante solo per le parti in causa; in Italia (sistema *civil law*) il precedente giudiziario non è formalmente vincolante per i giudici successivi, a differenza del *common law*. [fonte: PDF]
- Il **contratto** è valido se ha accordo delle parti, causa, oggetto e (ove richiesta) forma; è nullo — con effetti assoluti e imprescrittibili — in caso di difetti essenziali; è annullabile — su iniziativa della parte protetta, entro 5 anni — in caso di incapacità o vizi del consenso. [fonte: PDF]

Collegati

- [[Appunti_moduloD1]]
- [[appunti_moduloD1_concetti_giuridici_base]]
- [[speedreview_D01_concetti_base]]

Hub: [[master_map_studio]] · [[glossario_diritto]] · [[concept_maps]]